

Curso Direito	Turno/Turma: Matutino – 1º Período	P1 [X] P2 [] 2ª CH [] PF []
Componente Curricular (Disciplina): Direito Civil I	Professor(a): Paulo Izidio da Silva Rezende	Documento Gabarito (uso do professor)

PARTE I — QUESTÕES OBJETIVAS (0,75 PONTO CADA)

Questão	Resposta	Fundamento
1	C	Art. 1º, caput e § 1º, da LINDB. A vigência não é imediata (A), o prazo não é de 30 dias (B) e a vigência não depende de regulamentação (D).
2	A	Art. 4º da LINDB. A alternativa C contraria o art. 3º da LINDB: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. O juiz também não pode deixar de decidir (art. 140 do CPC).
3	D	Art. 6º, caput e § 1º, da LINDB. O contrato consumado em 2024 é ato jurídico perfeito.
4	B	Art. 3º do CC: são absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Art. 4º, I e II: os maiores de 16 e menores de 18 anos e os ébrios habituais são relativamente incapazes.
5	C	Art. 5º, parágrafo único, I, do CC. A sentença judicial, ouvido o tutor, só é exigida para o menor sob tutela.
6	A	Arts. 11 e 14 do CC. Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, e a disposição do corpo para depois da morte é gratuita e revogável a qualquer tempo.
7	D	Art. 7º, I e parágrafo único, do CC: morte presumida sem decretação de ausência.
8	B	Art. 22 do CC: primeira fase, a curadoria dos bens do ausente.

PARTE II — QUESTÕES DISCURSIVAS (2,00 PONTOS CADA): PONTOS ESPERADOS**Questão 9 — Vigência da lei**

A) (0,80) No Brasil, a lei entra em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada (art. 1º, caput, da LINDB). Nos Estados estrangeiros, quando admitida a obrigatoriedade, 3 meses depois de publicada (art. 1º, § 1º). *Ponto extra de excelência, que não reduz a nota de quem não o mencionar:* pela LC 95/98 (art. 8º, § 1º), a contagem inclui o dia da publicação e o último dia do prazo, e a lei entra em vigor no dia seguinte, ou seja, em 16/04/2026. Por isso, aceitar como correta a resposta “45 dias após a publicação”.

B) (0,60) A nova publicação feita antes da vigência, para correção, reinicia o prazo de *vacatio legis*, que passa a correr da nova publicação (art. 1º, § 3º). A correção feita depois que a lei já está em vigor considera-se lei nova (art. 1º, § 4º).

C) (0,60) Não. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência (art. 2º, § 3º, da LINDB). A reprivatização não é automática e depende de previsão expressa. Pode-se mencionar também que a lei vigora até que outra a modifique ou revogue (art. 2º, caput).

Questão 10 — Ausência e morte presumida

A) (0,60) Maria, a esposa, pois não estava separada judicialmente nem de fato há mais de 2 anos antes da declaração da ausência (art. 25, caput, do CC). Na falta dela, seriam chamados os pais e, depois, os descendentes (art. 25, §§ 1º e 2º).

B) (0,70) Um ano após a arrecadação dos bens, ou seja, a partir de março de 2025, porque Ricardo não deixou representante ou procurador (art. 26). São legitimados (art. 27): o cônjuge não separado judicialmente; os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários; quem tiver direito sobre os bens dependente da morte; os credores de obrigações vencidas e não pagas. Na falta de interessados, o Ministério Público (art. 28, § 1º). Basta citar dois.

C) (0,70) Dez anos depois do trânsito em julgado da sentença que concedeu a abertura da sucessão provisória (art. 37). Também pode ser requerida se Ricardo contar 80 anos de idade e as últimas notícias dele datarem de 5 anos (art. 38). Com a abertura da sucessão definitiva, presume-se a morte de Ricardo (art. 6º, parte final). Pode-se mencionar a dissolução do casamento (art. 1.571, § 1º).

Gurupi/TO, 1º de outubro de 2026.

Prof. Paulo Izidio da Silva Rezende

OAB/TO 5168